

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1720/2532

นายวิลเลียม ครา
บริษัทเลวิสครอสส์แทร์กเซอร์

ฟท์ สโลน.
วิส จำกัด.

หนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีทำขึ้นในต่างประเทศมีการรับรองโดยโนตารี
ปับลิก และมีผู้ช่วยกงสุลไทยเมืองมอนต์โกเมอรี รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับรองอีกชั้นหนึ่งว่าได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอย่างแท้จริง หนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่า
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์
ตาม ประมวลรัษฎากร จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์มอบอำนาจให้นายวิลบูลย์ อิงคากุล ฟ้องเรียกเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจาก
จำเลย

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่เคยกู้เงิน
โจทก์ สัญญากู้ทำยฟ้องโจทก์ปลอมขึ้น ลายมือชื่อช่องผู้กู้ไม่ใช่ลายมือชื่อของนายเลวิ
สเอิร์ล ครอสส์ ดวงตราที่ประทับไม่ใช่ดวงตราของบริษัทจำเลย ความจริงนายเลวิส
เอิร์ลครอสส์ ได้ตกลงให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกเขยรับสมอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้จำนวน
๕๕๙,๖๒๕ บาท และนำทรัพย์สินของจำเลยมาค้ำประกัน เป็นการทำนิติกรรมเพื่อ
หลอกลวงบุคคลภายนอก แต่ในที่สุดนายเลวิส เอิร์ล ครอสส์ ไม่ได้ลงชื่อในเอกสาร

ดังกล่าวให้แก่โจทก์จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ดอกเบียค้างส่งเกิน
ห้าปี ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน ๕๕๙,๖๒๕บาทพร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ปิดอาการแสดมภ์ใช้เป็น
พยานหลักฐานไม่ได้ เท่ากับโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ พิพากษากลับให้
ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวทำขึ้นในต่างประเทศ มีการ
รับรองโดยโนตารีปับลิก และผู้ช่วยกงสุลไทยเมืองมอนต์โกเมอรี รัฐอลาบามา
ประเทศสหรัฐอเมริการับรองอีกชั้นหนึ่งว่าได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอย่างแท้จริง
หนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวแล้วไม่อยู่ใน
บังคับที่ต้องปิดอาการแสดมภ์ตามประมวลรัษฎากรจึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย...

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ใน
ปัญหาข้ออื่นต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งในคำพิพากษา
ใหม่'.

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ